都安瑶族自治县“8·8”道路交通事故调查报告

2018年08月08日09时43分，在X917县道0公里+500米都安县地苏镇友缘粉店前发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县“8·8”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1、唐**，女，34岁，壮族，19**年05月13日出生，系广西都安瑶族自治县********居民，机动车驾驶证号：45273019********，档案编号：451201024184，初次领证日期：2005年12月22日，准驾车型：A1D。交通方式：驾驶桂M8***号大型普通客车，联系电话：134********。

2、蓝***，男，1岁，瑶族，20**年10月15日出生，系广西都安

瑶族自治县********居民，公民身份号码：45**********。交通方式：步行，亲属联系电话：189******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂M8***号大型普通客车，车辆所有人：都安瑶族自治县运达公交有限责任公司，所有人登记住所：广西都安瑶族自治县安阳镇安阳大道汽车总站，车辆品牌型号：金旅牌XML6895J13C，车辆识别代码：LL3BECDG2AA014344，发动机号：J63LBA60070，初次登记日期：2010年12月31日，检验有效期止：2018年12月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场为X917县道0公里+500米（都安县地苏镇友缘粉店前）路段，该路段为乡镇街道，呈南北走向机非混合道路，北向道路通往东庙乡方向，南向道路通往都安县城方向，道路有效路面宽度为690cm，东西两侧分别为盖着水泥盖板宽为160cm、140cm的排水沟，该路段道路平直，视线良好，事故为白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年08月08日09时43分左右，唐**驾驶桂M8***号大型普通客车从地苏镇往都安县城方向行驶，行至X917县道0公里+500米（都安县地苏镇友缘粉店前）时，碾压行人蓝***，造成蓝***受伤经地苏镇卫生院抢救无效死亡的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年08月08日09时51分，都安瑶族自治县公安局交警大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令：有人电话报案称在都安县地苏镇政府前公交车撞一个小孩，造成小孩受伤已送地苏镇卫生院，要求交警出警处理。接到报案后，我大队事故民警黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。

经初查，造成蓝***受伤经地苏镇卫生院抢救无效死亡的道路交通事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝***受伤经地苏镇卫生院抢救无效死亡，无直接经济损失。

死亡人员情况：蓝***，男，1岁，瑶族，2016年10月15日出生，系广西都安瑶族自治县********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

唐**驾驶公交车行驶在乡镇人车混杂的街道上，未注意车辆周边的行人是事故发生的主要原因。蓝***在道路上通行未按规定应当由其监护人带领是事故发生的次要因素。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

当事人唐**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》

第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法过错行为在事故的发生中作用较大；当事人蓝***的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十四条第一款 “学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行，应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。”之规定，其违法过错行为在事故发生中作用较小。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，唐**应承担事故的主要责任，蓝***应承担事故的次要责任。

因唐**涉嫌交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任并吊销其机动车驾驶证。蓝***因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“8·8”道路交通事故调查小组

2018年9月18日